

Публичная оферта о реализации товаров

Редакция от 15 июля 2026 г., город Челябинск

Настоящий документ является публичной офертой Самозанятого **Александрова Даниила Константиновича**, ИНН 745114732883 (далее — Продавец), и содержит предложение заключить договор купли-продажи товаров на изложенных ниже условиях (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ).

Договор считается заключённым с момента оплаты заказа. Оплачивая заказ, Покупатель полностью и безоговорочно принимает условия настоящей оферты.

Контакт для любых обращений: d.alxndrov@gmail.com

1. Термины

Бот — Telegram-бот @malimabibot (<https://t.me/malimabibot>), через который Продавец размещает информацию о товарах и принимает заказы.

Покупатель — лицо, оформившее и оплатившее заказ в Боте.

Товар — цифровой товар либо товар, изготавливаемый по индивидуальному заказу (раздел 3).

Заказ — оформленное в Боте намерение Покупателя приобрести Товар с указанными им параметрами.

Страница оплаты — страница платёжного сервиса, на которую Покупатель переходит из Бота для оплаты Заказа.

2. Предмет

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель — принять его и оплатить на условиях настоящей оферты.

2.2. Актуальный перечень товаров, их описание, характеристики и цены размещаются в Боте. Цены указаны в рублях РФ.

2.3. НДС не облагается: Продавец применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.4. Если Покупателем выступает физическое лицо, приобретающее Товар для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, к отношениям Сторон применяется Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Условия настоящей оферты не могут толковаться как ограничивающие права потребителя, установленные законом.

3. Виды товаров

3.1. Цифровые товары — наборы цветокоррекции (LUT) и иные файлы. Передаются Покупателю в Боте после оплаты Заказа.

3.2. Товары, изготавливаемые по индивидуальному заказу — рукоятки для микрофонов и аналогичные изделия, производимые методом 3D-печати по параметрам, которые Покупатель указывает при оформлении Заказа: модель микрофона, цвет, фактура поверхности, нанесение логотипа.

Такое изделие изготавливается под конкретного Покупателя и обладает **индивидуально-определёнными свойствами**: оно может быть использовано исключительно приобретающим его лицом и не может быть предложено другому покупателю.

4. Оформление заказа

4.1. Покупатель выбирает Товар в Боте и отвечает на вопросы о параметрах изделия. Ответы Покупателя определяют характеристики изготавливаемого Товара.

4.2. Для доставки Покупатель указывает город, пункт выдачи заказов, фамилию, имя, отчество и номер телефона получателя.

4.3. Перед оплатой Бот показывает итоговую сумму: стоимость Товара и стоимость доставки.

4.4. Оплачивая Заказ, Покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящей офертой, проверил параметры изделия и данные получателя и согласен с ними.

4.5. Достоверность сообщённых сведений обеспечивает Покупатель. Если изделие изготовлено по ошибочно указанным им параметрам либо не доставлено из-за неверных данных получателя, повторное изготовление и повторная доставка оплачиваются Покупателем отдельно.

5. Оплата

5.1. Оплата производится банковской картой через платёжный сервис на Странице оплаты.

5.2. Реквизиты карты вводятся Покупателем непосредственно на Странице оплаты платёжного сервиса, Продавцу не передаются и ему не доступны.

5.3. Заказ принимается в работу после поступления оплаты в полном объёме.

5.4. Чек направляется Покупателю в порядке, предусмотренном законодательством о налоге на профессиональный доход.

6. Изготовление и доставка

6.1. Срок изготовления товаров по индивидуальному заказу — **2-4 рабочих дня** с момента поступления оплаты, если в описании Товара не указано иное.

6.2. Доставка осуществляется службой СДЭК до пункта выдачи заказов, выбранного Покупателем в Боте. Срок доставки определяется службой доставки и зависит от региона; ориентировочный срок показывается при оформлении Заказа.

6.3. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам службы доставки и оплачивается Покупателем вместе с Товаром.

- 6.4. После передачи отправления в службу доставки Покупателю направляется трек-номер для отслеживания.
- 6.5. Обязанность Продавца передать Товар считается исполненной в момент передачи отправления службе доставки.
- 6.6. Товар выдаётся в пункте выдачи получателю, указанному в Заказе, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо кода получения.
- 6.7. Срок хранения отправления в пункте выдачи устанавливается службой доставки. Если Покупатель не получил Товар и отправление возвращено Продавцу, повторная отправка оплачивается Покупателем.
- 6.8. Цифровые товары передаются в Боте непосредственно после оплаты и доставке не подлежат.

7. Возврат и обмен

7.1. Товары, изготовленные по индивидуальному заказу.

В соответствии с п. 4 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определённые свойства, если такой товар может быть использован исключительно приобретающим его лицом. **Возврат и обмен таких товаров надлежащего качества не производятся.**

7.2. Цифровые товары.

Возврат не производится после передачи файлов Покупателю: обязательство Продавца исполнено в полном объёме, а результат по своей природе не может быть возвращён.

7.3. Отказ до начала изготовления.

Если Покупатель отказывается от Заказа до начала изготовления изделия, уплаченная сумма возвращается за вычетом фактически понесённых Продавцом расходов, включая комиссию платёжного сервиса.

7.4. Товар ненадлежащего качества.

При обнаружении производственного дефекта Покупатель вправе в течение **14 дней** с момента получения Товара потребовать замены Товара или возврата уплаченной суммы. Обращение с описанием дефекта и фотографиями направляется на d.alxndrov@gmail.com и рассматривается в течение 10 дней.

Права потребителя при обнаружении недостатков по истечении указанного срока реализуются в порядке ст. 18–19 Закона РФ «О защите прав потребителей».

7.5. Что не является недостатком.

Не признаются недостатками особенности, обусловленные технологией аддитивного производства и не влияющие на функциональность изделия: видимая структура слоёв печати, незначительные отличия оттенка цвета от изображения на экране устройства Покупателя, а также повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации.

7.6. Возврат денежных средств производится тем же способом, которым была произведена оплата, в срок не более 10 дней с момента принятия соответствующего решения.

8. Права на цифровые товары

8.1. Приобретая цифровой Товар, Покупатель получает право использовать полученные файлы в личных и коммерческих проектах без ограничения срока и территории.

8.2. Покупателю запрещается перепродажа файлов, передача их третьим лицам, публикация в открытом доступе и распространение в любом виде.

8.3. Исключительное право на файлы, а также права на товарные знаки, наименования, логотипы и иные материалы, размещённые в Боте, принадлежат Продавцу либо используются им на законном основании и не переходят к Покупателю.

9. Ответственность

9.1. Продавец не несёт ответственности за задержки и сбои, вызванные действиями службы доставки, платёжного сервиса, мессенджера Telegram, а также за недоступность Бота по причинам, находящимся вне контроля Продавца.

9.2. Продавец не несёт ответственности, если Покупателю не понравились потребительские свойства Товара надлежащего качества.

9.3. Покупатель несёт ответственность за нарушение п. 8.2 настоящей оферты в соответствии с законодательством РФ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов власти, забастовками, сбоями энергоснабжения и связи, приведшими к нарушению работы информационных систем Сторон.

10.2. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в разумный срок.

11. Переписка и электронные документы

11.1. Стороны признают юридическую силу документов, направленных по электронной почте, равной силе документов на бумажном носителе. Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью.

11.2. Адрес Продавца: d.alxndrov@gmail.com. Адресом Покупателя признаётся адрес электронной почты, указанный им при оплате Заказа, а также переписка в Боте.

11.3. Претензии, требования и уведомления направляются на указанные адреса и рассматриваются в течение 10 дней.

12. Персональные данные

Обработка персональных данных Покупателя осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных, размещённой отдельно и доступной по ссылке в Боте.

13. Заключительные положения

13.1. Продавец вправе изменять условия настоящей оферты. К заключённому договору применяется редакция, действовавшая на момент оплаты Заказа. Актуальная редакция размещается по ссылке в Боте и на Странице оплаты.

13.2. Споры разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.3. Во всём, что не урегулировано настоящей офертой, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Продавец: Самозанятый Александров Даниил Константинович **ИНН:** 745114732883
Электронная почта: d.alxndrov@gmail.com